

1500673-40.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANUSA JACKSON

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. VANUSSA JACKSON, qualificada nos autos (fl. 27), foi denunciada como incurso no artigo 155, caput, c.c. §§ 3º e 4º, inciso II, do Código Penal, porque na data, horário e local descritos na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500673-40.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500673-40.2021.8.26.0047 - 2021/000854

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANUSA JACKSON

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. VANUSSA JACKSON, qualificada nos autos (fl. 27), foi denunciada como incurso no artigo 155, caput, c.c. §§ 3º e 4º, inciso II, do Código Penal, porque na data, horário e local descritos na inicial, nesta Cidade e Comarca de Assis, teria subtraído, para si, mediante fraude, coisa alheia móvel, qual seja, 9.665 kWh (nove mil, seiscentos e sessenta e cinco) quilowatts/hora de energia elétrica, no valor correspondente a R\$ 7.155,78 (sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) pertencentes à Energia Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S/A (fls. 119/121).

Houve proposta de acordo de não persecução penal (fl. 62/64), a qual não foi aceita (fl. 87).

A denúncia foi recebida (fls. 122/123), a ré citada (fl. 135) e apresentou resposta à acusação (fls. 136/139).

Em instrução, foram inquiridas três testemunhas e a ré interrogada (fls. 170).

Vieram as alegações finais da d. Promotora de Justiça, pugnando pela condenação (fl. 170), e do d. Defensor, pela absolvição ou, subsidiariamente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.173/175).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelos documentos de fls. 8/13) e pelo laudo pericial (fls. 37/41).

Na fase policial, a acusada aduziu que é proprietária do imóvel localizado na Rua Jose Reinaldo Amâncio, 407. Há cerca de quatro anos saiu da casa e seu filho ficou morando no local por cerca de um mês e depois foi preso e um amigo dele com a esposa ficou morando na casa. A acusada não conhece o casal que ficou morando na casa e inclusive teve muita dificuldade de retomar o imóvel, já que o casal não queria sair da casa. No dia 28.09.2020, a ré voltou a morar no imóvel, pois o casal acabou saindo da casa. Tomou conhecimento que o casal que estava morando na casa era conhecido como 'bandidos' e por isso não conseguia fazer com que eles desocupassem o imóvel. Em relação a ligação irregular na energia, a acusada informa que quando viu que a fiação estava errada, desligou a energia da casa e estava esperando conseguir dinheiro para religar a energia. Quando os fiscais vistoriaram o local, a acusada comunicou o que havia ocorrido e acabou sendo multada, em um valor aproximado de R\$7.000,00. O referido valor é muito alto e não está dentro do orçamento da declarante, por este motivo não conseguiu fazer o acordo com a Energisa para o pagamento da multa. Em relação a ligação da energia da casa, ficou tudo regularizado, falta apenas o pagamento da multa (fl. 27).

Em Juízo, a ré negou os fatos. Disse que nesse tempo sofreu muitas ameaças da mulher do seu filho. Foi morar na casa da Sueli Rocha e quando voltou para a sua casa estava tudo 'detorada' na água e luz. Quando a acusada voltou para a residência, há dois anos, disse que já haviam feito 'o gato'. Falou que quando os usuários de drogas invadiram sua casa, fizeram irregularidades na energia. Quando o funcionário da energia foi na sua residência, a energia não estava ligada. Há um ano e meio não tem energia na residência. A ré diz que vive sofrendo ameaças, e que por isso, não pode falar quem foi que cometeu essa irregularidade. Diz que não foi seu filho quem cometeu. A acusada disse que foi na empresa de energia para negociar e tentar parcelar, mas a dívida era muito alta. Pagou uma pessoa para retirar os fios (fl. 170).

A testemunha Daphne contou que é filha da acusada. Diz que não sabe quem foi que cometeu os fatos, pois estava em um abrigo. Faz 3 anos que mora com a ré, na mesma casa do ocorrido, e não tem energia. Daphne não estava na residência quando foi realizada a vistoria no local. A acusada ficou um tempo na casa da Sueli, e quando voltou para a sua residência, descobriu a irregularidade. Diz que seu irmão está preso, e que a ré tem medo do filho e da mulher dele, pois eles expulsaram a acusada da residência dos fatos. Não tem conhecimento da irregularidade na energia. Sabia que a casa havia sido invadida no tempo em que a ré ficou fora. Disse que depois que a acusada voltou para a residência, agiu como se tudo estivesse normal, então não estranhou nada. Apenas depois tiveram conhecimento que estava com essa irregularidade (fl. 170).

A testemunha Maria Aparecida Oliveira asseverou que conhece a acusada. Disse que a ré precisou sair da sua casa, pois estava sendo ameaçada. Disse que a ré 'bateu de frente para evitar danos piores', e que não concordava com 'coisas erradas'. Falou que uma mulher que morava próximo a residência sempre ameaçava a acusada. Essa mulher se envolveu com o filho da acusada e é perigosa. Falou que a ré sempre relatava que escondiam drogas no local. Falou que a acusada foi obrigada a sair da sua residência para não correr riscos. Disse que a 'fama' das pessoas que ameaçavam a acusada era de uma quadrilha violenta. Relatou que a acusada não tem conhecimento de quem fez a irregularidade, e que ficou surpresa ao saber. Não sabe dizer quem

são as pessoas que invadiram a residência da ré. Atualmente, a acusada mora no mesmo local dos fatos, que ainda está sem energia (fl. 170).

Itamar Zacarias Ramos, representante da empresa vítima, asseverou que o caso é caracterizado como desvio de energia. A energia consumida não estava passando pelo medidor. Diz que nesse caso desligaram a energia, e no sistema já estava constado que estava ligado. Compareceu ao imóvel para realizar a vistoria, ocasião em que o relógio estava desligado. Disse que não conhece o eletricitista Wanderley. Diz que no dia dos fatos estava a acusada e a filha (fl. 170).

Há furto de energia elétrica quando o agente, antes mesmo de passar pelo medidor, desvia a corrente para consumo, em prejuízo do fornecedor. Indícios concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para basear uma decisão condenatória, máxime quando o desvio da energia elétrica em estabelecimento comercial teve como único interessado e beneficiário o agente condenado (TJSC, Apelação Criminal n. 33.613, de Itajaí - Rel. Des. Nilton Macedo Machado).

O laudo pericial de fls. 37/41 atestou que os conduítes de fios em cima da caixa de relógio de aferimento de consumo de energia elétrica se encontravam rasgados e com fios expostos para possível ligação direta, sem passagem de energia pelo relógio de aferimento de consumo.

Tanto em sede policial como em Juízo, a acusada aduziu que sequer tinha conhecimento da existência da ligação irregular no imóvel. Além disso, as provas produzidas ao longo da instrução penal não comprovam o dolo da acusada.

Nesse diapasão,

E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABSOLVIDA - RECURSO MINISTERIAL VISANDO A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DA PROVA QUANTO À AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO - COM O PARECER. Não há falar em condenação pelo crime de furto de energia elétrica se não restou suficientemente comprovado que a recorrida foi a autora da fraude. (TJ-MS - APR:

00022389820138120010 MS 0002238-98.2013.8.12.0010, Relator: Des^a. Maria Isabel de Matos Rocha, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/02/2018).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a prova produzida nos autos é insuficiente para ensejar um juízo condenatório, para o qual deverá haver certeza no que tange à autoria, pois in casu não se pode afirmar, estreme de dúvidas, que a ré teria de fato sido a mandante ou executora da adulteração realizada no relógio medidos de consumo.

Nesse sentido,

FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À CONDUTA E AO DOLO DO AGENTE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. APELO DEFENSIVO PROVIDO. Representante da empresa vítima que compareceu à residência onde o acusado residia com sua família, constatou a ligação clandestina e, em conversa com a testemunha Ana Lúcia, moradora do imóvel, soube que o corréu Antônio Carlos que realizara a fraude. Policial militar Milton César que acompanhou a vistoria do funcionário da empresa vítima e notou a existência de ligação irregular para o furto de energia elétrica, presenciando o momento em que Ana Lúcia, moradora do local, admitira que a ligação clandestina fora realizada pelo corréu Antônio Carlos. Testemunha Ana Lúcia, na delegacia, confirmou que o corréu Antônio Carlos, seu genro, efetuara a ligação clandestina no imóvel para o furto de energia, mas, em juízo, retratou-se, alegando que não tinha conhecimento do autor da ligação fraudulenta. Apelante que, na polícia e em juízo, negou o furto de energia elétrica, asseverando que sequer tinha conhecimento da existência da ligação irregular no imóvel. Embora comprovada, estreme de dúvidas, a ligação clandestina que permitiu o furto de energia elétrica, as provas produzidas ao longo da persecução penal não foram capazes de atestar, com segurança, que o apelante tinha consciência da ligação irregular. A fragilidade probatória quanto à conduta e ao dolo do agente conduz à sua absolvição, pois, como cediço, a condenação criminal exige certeza e jamais pode fundar-se em presunções. Absolvição que se impõe. Apelo defensivo provido para absolver o apelante Gerson Luiz Lima do furto de energia elétrica, por insuficiência probatória. (TJ-SP - APR: 00000903720178260220 SP 0000090-37.2017.8.26.0220, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 12/03/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de

Publicação: 13/03/2020).

3. Posto isso,

Julgo improcedente o pedido acusatório e absolvo VANUSSA JACKSON, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao d. Defensor nomeado arbitro honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA